הלכות שטרות

סימנים מב, מד, מט

אפרים שרם וחננאל תורגמן

hananelt@gmail.com | shremim@gmail.com

קיץ תש"ף

סימן מב

טעויות ובעיות בשטרות

טעויות ובעיות בשטרות – תמונת על

- כתיבה בכל לשון
- כתיבה שיכולה להזדייף
  - חומר שעשוי להזדייף
  - אותיות שיכולות להזדייף
  - מספרים שיכולים להזדייף
- סתירות בין תחתון לעליון
  - סתירות בסכום
  - חסרן או מחיקה של אות או שתיים
  - ספל למעלה וקפל למטה
- אופן הגביה כשיש בעיות
  - אם תפס
  - כאשר השטר מתבטל לגמרי
  - כתיבת שטר בזמנינו
- ספקות בסכום
  - נמחק הסכום
  - לא כתוב סכום
  - לשונות של סוגי מטבעות
  - לאיזה מטבעות התכוון

@אגודת הסופרים הדתיים

כתיבה בכל לשון וכתב

גיטין יט, ב – אפשר לכתוב גט בכל לשון ובכל כתב.

טור – הדבר נכון לגבי כל שטר, וצריך לדקדק בכתב שלא יהיו בו שינויים.

כך פסק **השו"ע**.

הרמ"א בדיני כתובות לא פסק כן, אלא שעדיף בכתב אשורי לכתחילה. וראה מחלוקת ראשונים בעניין

@אגלה מלה מהדרין

כתיבה שיכולה להזדייף

חומר שעשוי להזדייף

יסוד הדין

גיטין כא, ב: ת"ק פסל גט שנכתב על נייר ודיפתרא שעשוי להזדייף ור' אלעזר מכשיר (עיקר הגירושין מתבצע בזכות עדי המסירה).
נחלקו האמוראים האם בגיטין תקף רק לאלתר(ר"א) או עד 10 ימים(ר"י).
כמו"כ נחלקו בהיתר הכללי בהיתר:

לדעת **ר' אלעזר** הוא לא הכשיר בשטרות אחרים (נועדו לזמן רב),

רי"ף, רמב"ם ור"ן – אי אפשר לכתוב שטרות על חומר כזה, כר' אלעזר.

כך פסקו **השו"ע והב"ח**.

לדעת **ר' יוחנן** הוא התיר אף את זה.

ר"ח – פסק כר' יוחנן.

רא"ש – לא מסתבר, או שהוא הכשיר רק לאלתר (שסייג כר"א בעניין).

ש"ך כתב שיכול להיות שהרא"ש מודה לר"ח ומכשיר לאלתר, ועוד כתב שייתכן לפסוק כמו ר"ח גם לאחר זמן.

שטרי הקנאה

ר"ן – שטרות הקנאה אפשר לכתוב על חומר כזה מפני שלא נועדו לראיה אלא לבצע את עצם ההעברה.

כך פסק **הרמ"א**.

ב"ח ע"פ **תוספות** – לפחות צריך עדי מסירה.

פרישה וש"ך – לא צריך אלא די בהודאה של המוכר.

כתיבה שלא כתיקון חכמים

נימוקי יוסף – מי שכותב כיום שטר מקושר(אקורדיון) לא עושה כתיקון חכמים ולכן יש לפסול אותו, למרות שאין סיבה עקרונית.

ד"מ העתיק אותו וכתב שה**רמב"ן חולק**, כי הסבור שאם לא חזר בשיטה אחרונה זה לא פוסל הכל אלא רק את השיטה האחרונה. לכן יכשיר שטר מקושר.

הרמ"א הזכיר את המחמירים וכתב שהרמב"ן חולק וכתב שכך יש לפסוק.

ש"ך: כוונת הנימוק"י ל**רשב"ם**, ולכן הלימוד מסוף שיטה אינו כלול כאן ולכן יש להחמיר למעשה ולפסול

@אבנים מלבנות מיוחדות

כתיבה שעשויה להזדייף

אותיות שיכולות להזדייף

ב"ב קסז, א – היה אדם שניסה לשנות **ב**שטר מ"שליש בפרדס" ל"שליש **ו**פרדס", ובמקום אחר ניסה לשנות "ראובן ושמעון אחי" ל"ראובן ושמעון **ו**אחי [שם של אח נוסף]", ו**אביי** גילה את זה.

אם בי"ד רואה מילים צפופות או רחוקות צריך לחשוד, והעדים גם צריכים לשים לב לכתיבה.

רמ"ה – הדיין צריך לטעון לצד השני (הנתבע) כאשר מדובר בלקוחות או יורשים אבל לא מהלווה אלא אם כן טען.

טור – צריך לטעון לכל אחד מהצד השני (הנתבע).

השו"ע פסק שצריך לדקדק באותיות, וכה**רמ"ה** בדרישת הדיין.

סמ"ע וש"ך – לא חולקים כי רמ"ה כתב שלא טוענים סתם, וטור כתב שיש להשלים את הטענה אם הוא טוען באופן כללי.

במה הדיין תולה?

נימוקי יוסף – מה שאפשר לתלות במחק יש לתלות.

הרמ"א פסק את דבריו.

מספרים שיכולים להזדייף

ב"ב קסז, א – אין לכתוב מספרים בלשון נקבה (שלוש, ארבע) בסוף שורה כדי שלא יהפוך ללשון רבים (שלושים), ואם זה קרה יחזור על המשפט כדי שלא יקרה.

ממה יש להמנע?

טור פסק זאת, והוסיף שלא יכתוב ב' או ד' בחשבון כדי שלא יהפוך לכ' או ר'.

השו"ע כפסק כטור

רמ"א: אם כתב בסוף שורה – פסול.

סמ"ע בשם **נימוקי יוסף**: אם בי"ד מוצא 'תלתין' בסוף שורה – כשר, כי העדים נזהרים.

סמ"ע – אפשר לכתוב אחד עשר בסוף שורה כי קשה לזייף.

אופני מניעה

הגהות מרדכי – כתב בלשון זכר, גימטריא או דברים שא"א לזייף – כשר.

רמ"א: כתב בלשון זכר, גימטריא או ר"ת שא"א לזייף – כשר.

"ך – **יש מי** שפסל גם כשכתב בלשון זכר ודבריו נכונים.

זיוף האות ג'

לבוש – אפשר לזייף אות ולהוסיף לה י', ולכן אם יש מספר בגימטריא עם י' כמו יג' השטר כשר, אחרת העדים לא היו חותמים אם היו רואים אות שניתן לזייפה. הוסיף הש"ך – שאפשר לזייף ג' לאות נ'.

סמ"ע – אין מניעה לחתום על ג' כי לא מזייפים. לא היו חותמים אם היה מקום להכניס י'.

@אבנר מלכה מרכז מנהיגות

סתירות בין תחתון לעליון

סתירות בסכום

יסוד הדין

ב"ב קסה, ב – אם יש סתירה בין עליון לתחתון יש ללכת אחרי התחתון, והעליון עוזר למחיקת אות אחת.

הראשונים פסקו בתנאי שהתחתון לא בשורה אחרונה.

הגה"מ – אם אפשר לקיים את הסתירות אפילו קצת בדוחק – עדיף, כ"ש כשסמוכות. וכך ביאר הב"י בדעת הטור.

השו"ע פסק את דברי הפוסקים ואת הגה"מ.

דיונים באחרונים

- שו"ת חוט השני – אם יש חזרה בחומר (שינה יין לשמן) נראה שפסול.
- שו"ת חוט השני - חזרה שתלויה בעדים פוסלת (שינוי בזמן).
- **שבות יעקב** – למרות שמובא בשטר שבעליו נשבע בתקיעת כף לא הולכים לטובתו כי למעשה הוא לא נשבע.
- רעק"א - שטר שכתוב בו שכל לשון תתפרש לטובת בעל השטר, עושים כן בספק לשון השטר, אבל בספיקא דדינא לא, אא"כ הוא תלוי בלשון.

מקומות שהסתירה לא מפריעה כלל

סתירה באותו משפט

ב"ב קסה, ב – אם כתב מאה זוז שהם 30 סלעים (=120 זוז רגילים)– מקבל זוזים כי התכוון לסלעים גרועים.

כך פסק **השו"ע**.

סכום נמוך באחרונה

נימוקי יוסף בשם **רא"ה** – אם למטה הסכום נמוך יותר אפשר ללמוד ממנו אפילו בשיטה אחרונה.

כך פסק **הרמ"א**.

טעות בחשבון הסכום

טור בשם **רי"ד** – אם למעלה מפרט ולמטה מסכם וטעה בסכום – הולכים אחרי העליון.

שו"ע כתב כי"א וכתב שנראים דבריו.

מקומות שהשטר פסול

הגהות אשר"י – אם נמחק הסכום למטה הכל פסול כי אולי התחייב לדינר אחד.

כך פסק **הרמ"א**.

@אבן מלכה מרכז מורשת

סתירות בין תחתון לעליון

חסרון או מחיקה של אות או שתיים

הובאו שתי גרסאות באופן הלימוד של התחתון עלליון ונלמדו שני עקרונות מהגרסאות:

מחיקת אותיות

ב"ב קסה, ב – לגרסה אחת כותבים עליון למקרה שאם **תמחק** אות מהתחתון אפשר ללמוד מהעליון (חנג>חנני), אבל מחיקה של שתי אותיות פוסלת (חנ>חנני).

השו"ע פסק את דין המחיקה. אות אחת כשר מלמעלה, 2 פסול.

חסרון אותיות

לגרסה שניה כותבים עליון כדי שאם **תחסר** אות אחת ילמדו מהעליון (חנני>חנג), אבל אם חסרו שתי אותיות (חנני>חנ) יש לתת לחן.

ב"י מסביר למה השטר לא נמצא אצל חן:
א. מדובר בשטר מתנה או הלוואה והשליש יתן לחן (המוטב).
ב. מלווה שטר חוב – יפנה לחן (הוא חייב).

ד"מ – אם המלווה חנני והשטר אצלו – הוא יגבה ולא חן, והעתיק הסמ"ע.

ש"ך – לא יגבה, כיוון שניתן לרמות, מפני שאו שמחק שתי אותיות או שחסר שתיים.

ספל למעלה וקפל למטה

ב"ב קסו, ב – אם כתב ספל למעלה וקפל למטה הולכים אחר התחתון,

הסתפק **רב פפא** בקפל למעלה וספל למטה – האם היה כתוב קפל גם למטה אלא שזבוב מחק את רגל ה'ק, ונשאר בתיקו.

תוספות פירשו שספל הוא כלי קיבול גדול יותר מקפל, **וי"א** שהוא משקל גדול יותר.

טור ושו"ע פסקו שגם אם ספל למטה חוששים לזבוב ולכן גובה קפל.

סמ"ע כתב שנחלקו הראשונים במעשה הזבוב

לדעת **רשב"ם** הזבוב יכול לקצר ק' לס' ולא להפך, ולכן בקפל למעלה אין ספק.

לדעת **הרמב"ם** הוא יכול לשנות את שתי האותיות, ובשני המקרים הולכים אחר הפחות בשטר.

@אבי מלכה מוגש

אופן הגביה כשיש בעיות

אם תפס

רי"ף – בכל המקומות שאומרים שיד בעל השטר על התחתונה, אם תפס לא מוציאים מידו.

מ"מ – זה נכון אפילו כאשר תפס בעדים שראו אותו, בדומה לספקות בשטרות.

כך פסק **השו"ע**.

ספר התרומה ו**הרמב"ן** – דווקא כאשר תפס ברשות הצד השני.

מה**סמ"ע** משמע שתפס שלא ברשות.

ש"ך – שא"פ לא חולקים, אלא אם טוען ברי יכול לתפוס שלא ברשות, והרמב"ן עסק בטוען שמא ובא לזכות מכוח שטר.

מהרי"ק – בעל השטר מפסיד גם כאשר הוא מוחזק, ולכן לכאורה ברור שאם הוא יתפוס מהצד השני – לא יהיה נאמן.

בדק הבית לא הבין כיצד חלק על רוב הפוסקים.

ש"ך מתרץ ש הוא הסכים להם, אלא שעסק במקרה אחר:
שהיה עליו חיוב חיצוני והוא בא לפטור את עצמו מכוח טענה רעועה שהיתה בשטר, שאז אין לו תוקף.

כאשר השטר מתבטל

הפסד גמור

רא"ש וטור – אם כאשר נלך לרעת בעל השטר הוא יפסיד לגמרי – לא מפסידים אותו, ולכן אם כתוב שיפרע לו בפסח יש לפרוע בפסח הראשון.

כך פסק **השו"ע**.

מהר"ם רוטנבורג – רק בשטר שייך לומר זאת (לא כתב סתם), אבל לא בדבר שנקנה בעל פה.

טעות דינית

ד"מ בשם **מהרי"ק** – אם ייתכן שהוא השתמש בלשון קניין שלא מועילה – הפסיד.

כך פסק **הרמ"א**.

סמ"ע – הכוונה ללשון שלא מועילה כלל.

ש"ך – מדובר בלשון שמועילה לחלק מהפוסקים אבל להלכה לא

אבל לשון שלכ"ע לא מועילה – אין לפרשה לרעתו.

@אבן מלא מוסרא מוסרא

כתיבת שטרות בזמנינו

הוספות קבועות

רי"ו בשם **רס"ג** – נוהגים לכתוב 'דלא כאסמתכא וטופסי דשטרי' ולכן תמיד יד בעל השטר על העליונה.

כך פסק **השו"ע**.

- **כנסת יחזקאל וכנסת הגדולה** – פוסקים רבים חולקים על זה וסבורים שלא יועיל, וגם השו"ע לא היה החלטי.
- **רדב"ז** – אומרים 'לישנא יתירא לטפויי' בלשונות שאינן מפורשות בגמרא רק להחזיק ולא להוציא.
- **מהר"ם רוטנבורג** – אם טען טענות בבי"ד יכול לתרץ טענותיו באמתלא.
- **שבות יעקב** – זה נכון רק בלשון שהיא מקובלת לכך.

מנהגים נוספים

לשון מסופקת

רשב"א – לשון מסופקת אבל נוטה לדעת בעל השטר וכך מבינים השומעים – הולכים לטובת בעל השטר.

כך פסק **הרמ"א**.

ספק בסכום

ב"ב קסו, ב – אם יש ספק בכוונת הסכום ובאותו מקום יש לזה פירוש מקובל – הולכים אחריו, כמו לגבי "שית מאה וזוזא".

כך פסקו **הראשונים**

כ"פ **השו"ע**.

לשון המקום

ב"מ קד, ב – יש תנאים שהיו לומדים את הלשון המקומית ונעזרים בזה כדי לפרש שטרות.

- **תוספות, רא"ש ורשב"א** – גם אם לא כתוב במפורש, מניחים שזו הכוונה.
  - כך פסק **השו"ע**.
- **רמב"ם** – רק אם הוא יודע מזה.

כתיבת "בן" לבן מאומץ

תשובות מיימוניות – מי שמגדל יתום בתוך ביתו וכתב בשטר 'בני' – אין זה שקר, וכן להיפך. וכן אדם שקורא לחמותו אימו.

כך פסקו **הרמ"א והסמ"ע**.

כנסת הגדולה וחת"ס – אדם קורא כך רק אם אין לו בנים משלו.

@אבן מלא מוסרא מוסרא

ספקות בסכום

נמחק הסכום

ב"ב קסה, ב – אם כתוב בשטר 'כסף זוזי דאינון..' ונמחק – מקבל רק שתיים.

כך פסקו **הראשונים**

וכ"פ **השו"ע**.

ב"ח וסמ"ע – אם המלווה טוען שמגיע לו יותר, הלווה צריך להישבע היסת.

לא כתב סכום

יסוד הדין

ב"מ ד, ב – אם כתוב בשטר רק 'סלעים', לווה מודה בשתיים ומלווה דורש חמש – הלווה יישבע היסת, שהרי כאילו בשטר כתוב שתיים.

מ"מ הוסיף אם המלווה יתפוס שלא בעדים – יוכל להשאיר אצלו במיגו של להד"ם. וכך סבור **הטור** (ב"י בדעתו).

שו"ע פסק את דברי הגמרא והמ"מ.

תפיסה במחיקת הסכום

ש"ך – בכל מקרה של מחיקה יש ללכת לרעת בעל השטר כדי לא לעודד מחיקות.

סמ"ע – לכאורה נראה שאם תפס כשנמחק הסכום זה יועיל, מפני שבאותו מקרה לשון השטר לא מסייעת ממש ללווה. אמנם מדברי הב"י לא משמע כן.

ש"ך – אם יש לו שטר חיוב וטוען שמגיע לו יותר – לא יועיל לתפוס ללא עדים.

שובר ללא סכום

אם בשובר כתוב 'סלעים', **הרא"ה** סבור שיד בעל השובר על העליונה, ולכן מניחים שפרע הכל.

כך פסק **הרמ"א**, שלא כמו החולקים.

סמ"ע – להלן (עא, כא) לגבי מלווה שהאמין ללווה רואים כאשר הפרעון מסופק – אין לסמוך עליו. ולכן הסתפק בדין זה

ש"ך סייג שהלווה צריך להשבע בשביל להפטר, שעצם מציאות השובר היא לטובת הלווה.

ריטב"א, ד"מ בשם הרא"ש – גם כאן מניחים שפרע רק שני סלעים. **ב"ח** – גם **המ"מ** סבור כך.

@אבן מלכה מתמטיקה

ספקות בסכום

לשונות של סוגי מטבעות

ב"ב קסה, ב – אם הבטיח לחבר כסף או זהב – נותן לו חתיכה מזה. מטבע כסף או זהב – נותן את המטבע הקטן מאותו סוג.

דינרי סתם=זהב,
דינרין=כסף או זהב.

לכן "דינרי כסף" נותן כסף,
"כסף בדיניירי" נותן כסף ששווה דינרי זהב.
ואם כתב "זהב בדינרי" נותן זהב שווה שתי כסף.

"זהב בדינרי" זהב בדינרי זהב
"כסף בדינרים" כסף בדינרי כסף.

כך פסק **הטור**.

כך פסק **השו"ע**.

תמיד יד בעל השטר על התחתונה, ויתן את הסכום הפחות ביותר שניתן להבין מלשונו

חוץ ממקרה אחד שאומר "כסף **ב**דינרי" שאז נותן כסף בשווי שתי מטבעות זהב

מ"מ – בימינו לא יורדים לדקדוק כזה ולכן לא רלוונטי אלא נותן מינימום.

כך פסק **הרמ"א**.

לאיזה מטבע כיוון

כתובות קי, ב – אם לא כתוב המטבע בשטר, אלא רק הסכום יש ללכת אחרי המטבע של מקום הכתיבה, ואם לא כתוב מקום יש ללכת אחרי המקום בו הוא יצא.

גובים מאיפה שיצא השטר או ממקום כתיבתו?

ר"ן – מן הסתם השתעבד למקום בו השטר יצא בעתיד, ולכן תמיד ילך על פיו. ולכן לא משנה איפה נכתב.

רמב"ם – אם הלווה טוען שצריך לתת פחות – המלווה יישבע היסת ויתן. ר"ן בדעתו: אם אחד הצדדים יביא ראיה שגרו במקום אחר – לא יצטרך להישבע. וכך כתב ספר **התרומה**.

השו"ע והרמ"א פסקו שגובים מאיפה שנכתב, ואם לא כתוב מאיפה שיצא, אלא אם כן אחד הצדדים תובע

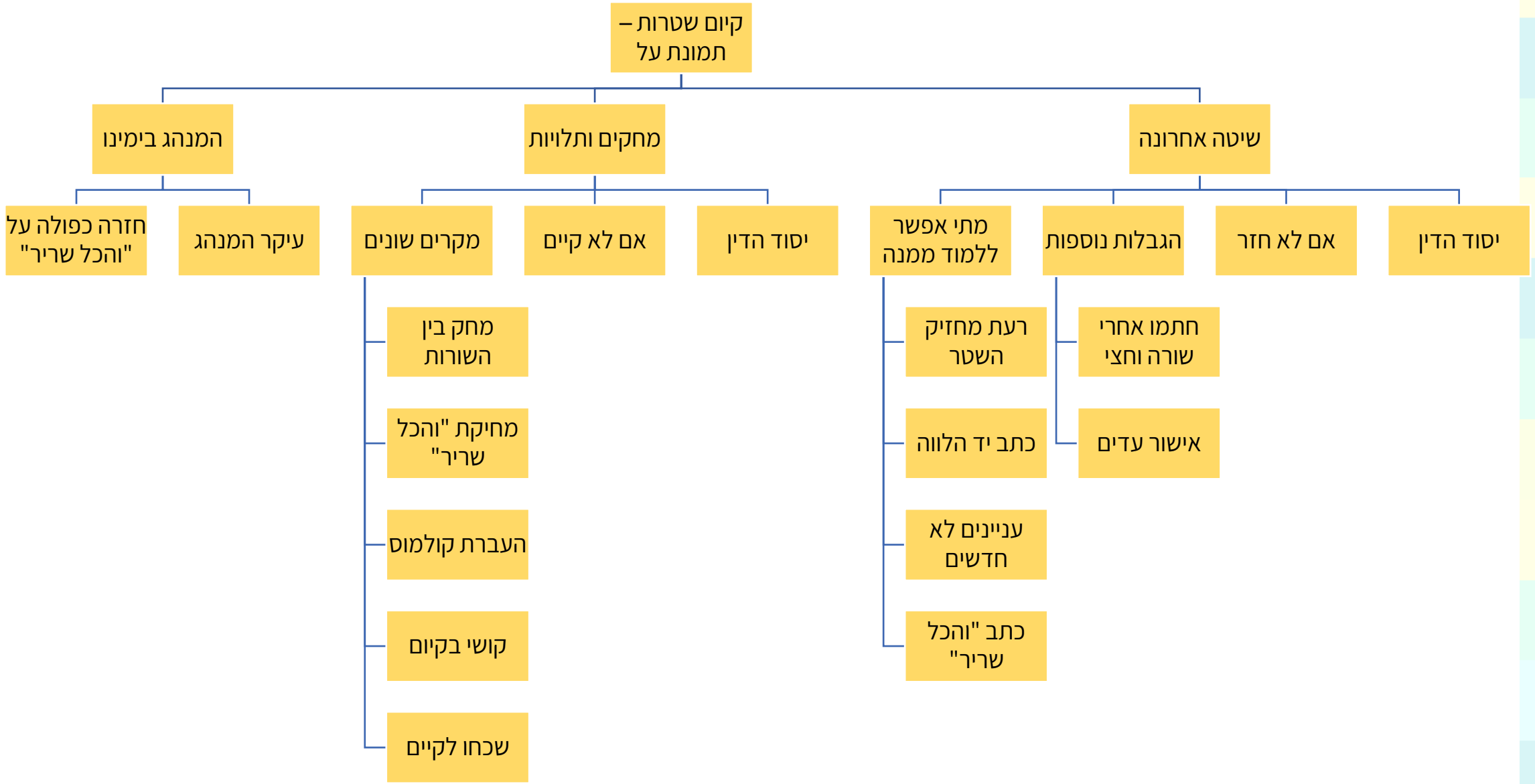
מ"מ – אם כתב ''מאה כסף" ולא פירט באיזה סוג מטבע – יתן מה שירצה.

כך פסק **השו"ע**.

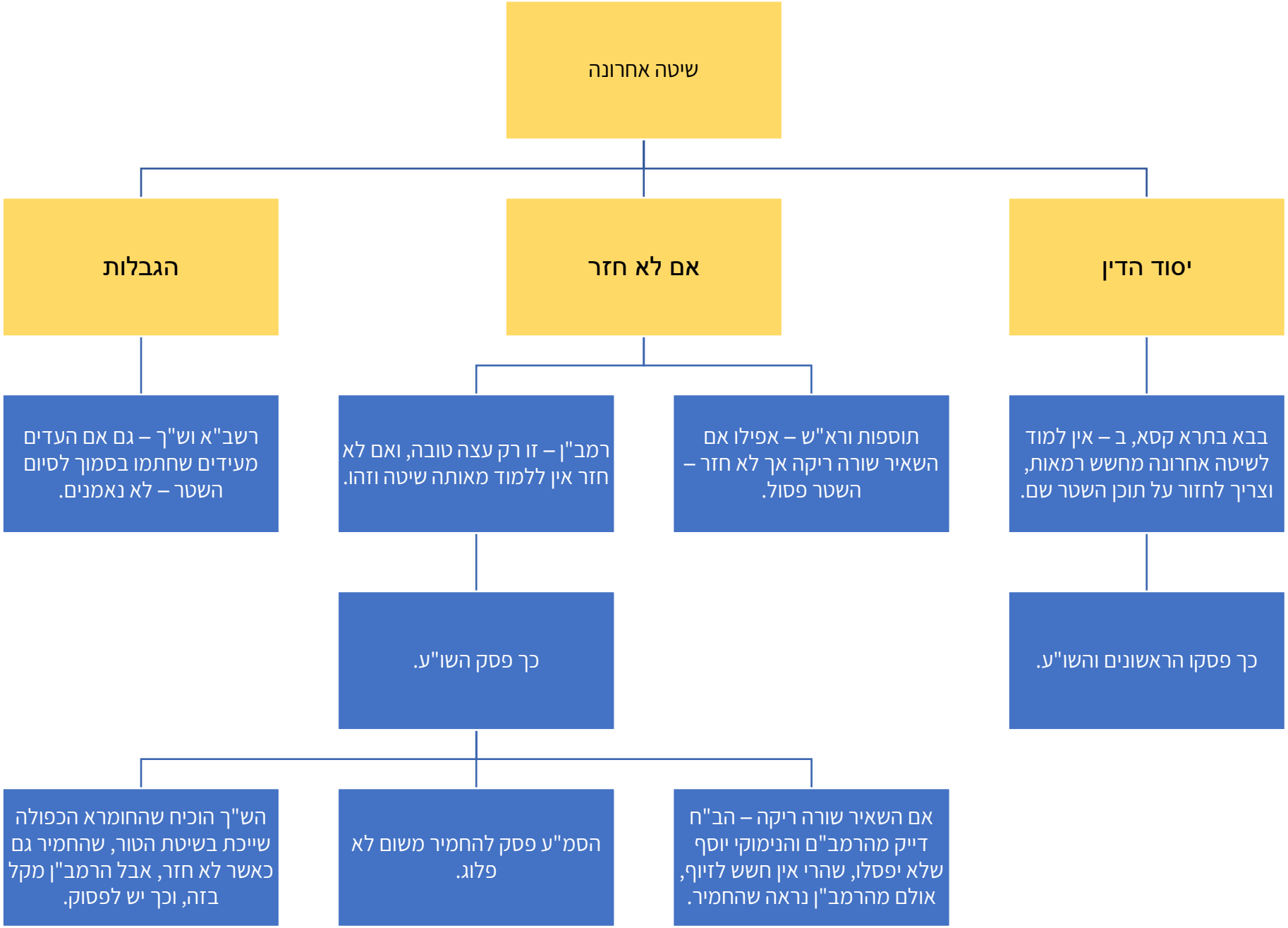
@אבנר מלכה מתמטיקה

סימן מד

קיום שטרות



@אבנר מלכה ומיכאל מיכאל



@אגלה מלכות אגלה

חתמו אחרי שורה וחצי

ב"ב קסג, ב –שטר כשר יכול להיות שורה אחת של תורף וחתימות.

העדים לא תמיד חותמים בסיום אלא מרחיקים עד שורה, ואם הרחיקו שתי שורות פסול, מחשש שהוא יכתוב מה שירצה בשורה אחרונה, יחזור ואז יחתים. הסתפקה הגרא מה הדין אם הרחיק שורה וחצי, והכריעה שהוא כשר.

אפשרות א: סיים באמצע שורה – יש חשש שיכתוב לטובתו דברים בשורה הריקה, יחזור באחרונה ויחתים.

אפשרות ב: אם סיים בסוף שורה והעדים השאירו שורה וחתמו באמצע השניה – אם נגדיר את חצי השורה כאחרונה, אזי הוא יכול להוסיף מה שירה בשורה הריקה ולכן פסול, ואם נגדיר את כל השורה וחצי כאחרונה שאין ללמוד ממנה – כשר.

תוספות נטו להכשיר שטר כזה, כי חז"ל הכשירו את הרחיקו שורה אחת, ולא דרשו לחתום בתחילת השורה.

הרא"ש טען שאם שני העדים חתמו באותה שורה אז יש חשש שהוא יגזור את השורה האחרונה ולפני החתימות יכתוב מה שירצה.

אפשרות ג: אם יסיים בסוף שורה , העדים יחתמו אחרי שורה וחצי זה תחת זה – כשר, מפני שלא ניתן יהיה לצרף את חתימותיהם לחצי שורה.

השו"ע (מה, י) פסק להכשיר רק את אפשרות ג.

אצלנו הב"י אצלנו כתב שבמקרה ג לא לומדים מהשורה וחצי האחרונות (ולא דרש שיחתמו זה תחת זה).

השו"ע פסק את דבריו בב"י.

הרמ"א הוסיף שזה נכון כאשר כתוב דבר בשורה וחצי האחרונות, ורק כאשר חתמו זה תחת זה.

סמ"ע – ידוע שכאשר העדים חתמו השורה וחצי היו ריקות וכעת רואים שהם מלאות, ולכן יש להכשיר רק באפשרות ג ולא ללמוד משטיה אחרונה.

אפשרות ד: הרשב"א הציע להתגבר על הבעיה של א' אם ירגיל את העדים לחתום מיד באמצע השורה, ולכן תמיד יתרגלו לא להרחיק כלל. אז יוכלו ללמוד גם משיטה אחרונה.

כך פסק הרמ"א (מה, י) בתנאי שתמיד העדים יחתמו מיד.

@אבנר מלכה מרכז מנהיגות

מתי אפשר ללמד ממנה

רעת מחזיק השטר

נימוקי יוסף – אם השיטה האחרונה לרעת מחזיק השטר – אפשר ללמוד ממנה.

כך פסק הרמ"א.

כתב יד הלווה

רשב"א דן בשאלה האם יש להכשיר שיטה אחרונה כאשר הלווה כתב אותה, ונטה לומר שאפשר ללמוד ממנה.

כך פסק השו"ע.

עניינים לא חדשים

הגהות מיימוניות – אם כותבים שם דברים שלא מחדשים באופן עקרוני אלא רק מבהירים למשל אם נעשה קניין – אפשר ללמוד ממנה.

בית יוסף – הולך בשיטת הרמב"ן שלא פוסל אם לא חזר על שורה אחרונה.

כך פסק הסמ"ע.

ש"ך – תוספות ומרדכי סברו שזה נחשב לדבר חדש ולכן נשאר בצ"ע אם לקבל את החידוש הזה.

כתוב "והכל שריר וקיים"

ב"ב קס, ב – כדי למנוע רמאות בשטר מקושר, אפשר לכתוב שריר וקיים וניתן ללמוד משיטה אחרונה עד לשם. ואין לכתוב פעמיים את המשפט הזה.

תשב"ץ – אם כותבים בימינו "והכל שריר וקיים" אפשר ללמוד משיטה אחרונה, וכך כתב רשב"ם.

כך פסק השו"ע, והרמ"א כתב לפי זה לא צריך לחזור בקצרה בשיטה אחרונה.

סמ"ע – דין זה דומה לדברי השו"ע להלן על מנהג ימינו, ולכן גם בזמן חז"ל לא היתה מניעה לעשות כך.

פעמיים את המשפט. ב. אם יש מחיקה כשיעור זה השטר פסול. ג. צריך שורה רווח כדי לא לחשוש שהוא הוסיף משהו

ש"ך – במקומות רבים נראה שהראשונים לא הציעו את זה כאפשרות, ולכן דחה אותה מההלכה.

מניעת זיוף: אם רואים שיש גם חזרה על תוכן השטר וגם את המפשט, יש לחשוד על שקר, אבל שורה ריקה לא צריך.

@xgl.co.il מכון מלכה

מחקים ותלויות

יסוד הדין

- ב"ב קסא, ב – יש צורך לקיים את המחקים בסיום השטר.
  - אישור על קיום
    - טור – צריך לכתוב "בראשית על המחק וזה הקיום".
    - תוספות – צריך לכתוב "בראשית על המחק" ותו לא.
      - כך פסקו השו"ע והרמ"א.
  - קיום באותו כתב
    - רשב"ם – יש לאפשר קיום מחיקות רק כאשר הם באותו כתב, ולא בכתיבה דקה יותר, כי אז יכניס שם מה שרוצה.
      - השו"ע פסק את דבריו ביש אומרים.
        - ש"ך – הבעיה היא רק בקיום בסוף השטר (אז יכניס שתי שורות), אבל באמצע השטר אין בעיה בזה.

אם לא קיים

- נימוקי יוסף, סוד רבותיו של הרשב"א – אם יש תלויות לא מקוימות לא לומדים מהם, ואם יש מחירות לא מקוימות השטר פסול (חשש שמחק משהו קריטי)
  - כך פסק הרמ"א.
- רשב"א – הגמרא לא יצרה חלוקה בין מחקים לתלויות, ולכן בשניהם אם לא קיים אין ללמוד מהם, אבל אין לפסול את השטר. והוסיף שרק מחיקה בתורף יכולה לפסול.
  - השו"ע פסק שמחקים ותלויות לא מקוימים לא פוסלים, אבל לא לומדים מהם. ואם הם בגוף השטר (מלוה, לווה ומעות) הוא פסול, ואם בזמן אז זה שטר ללא זמן.
    - הפת"ש הביא אחרונים שסברו שהזמן נחשב חלק מהתורף, ולכן שטר כזה פסול לגמרי.
  - הש"ך טען שאם לא מוכח מתוך השטר מה היתה המחיה – לכ"ע הוא פסול. את התוספתא, ממנה הרשב"א את החילוק שלו, הוא פירש שאם המחיקה היא בתורף, לא יעזור אם יהיה מוכח מסביב מה הכוונה, ובשאר השטר אם לא מוכח מה הכוונה – פסול.

@אבי מלכה מגיסטר

מחקים ותלויות

מקרים שונים

מחק בין השורות

- התשב"ץ בשם הרמ"ה – אם יש מחיקה מאחורי השטר או בין השורות – השטר פסול, מפני ששם נוהגים לציין את סכום הפרוצעה
- רשב"א – השטר כשר, מפני שכל עוד השטר אצל המלווה, החוב בחזקתו, אבל מותר לאיים עליו ולוודא שלא משקר
  - השו"ע פסק כשיטתו בסתם, והזכיר את שיטת התשב"ץ.
  - (סה, כ) שיש משמעות לכתיבת שובר במקומות אלו, ולכן לא ברור מדוע הכשיר מחיקה כזו. הוא פסל

חשש מחיקת "והכל שריר"

- ב"ב קס,ב – לגבי שטר מקושר מובא שאם יש מחיקה במקום "שריר וקיים" ובשיעור משפט זה – השטר פסול
  - ריטב"א – פסול זה לא שייך בשטר פשוט, ולכן אם יש מחיקה כזו היא לא פוסלת.
  - נימוקי יוסף – נהגו לפסול שטר כזה.
    - מחיקה, כאשר אין שורה של רווח בין העדים לסיום השטר (בדק הבית – בתנאי שהעדים יודעים לחתום תוך
      - כך פסק השו"ע.
        - סמ"ע – זה נכון גם כאשר אין במחיקה דברים לטובת בעל השטר, כי אין לחלק.
        - ש"ך – דוקא כאשר לא ברור מה נמחק או כשיש משהו לזכות בעל השטר. כמו כן, לשיטתו בלי קשר אי אפשר לסמוך על קיום בשיטה אחרונה בזמן חז"ל

קושי בקיום

- רשב"א – בעבר ניתן היה לגרור אות מסוימת כי לתקן טעות. אם כתוב בקיום שאותיות מסוימות נכתבו על מקום הגרר ולא מצאו גרר – השטר כשר, כי ייתכן שהגרירה היתה טובה כל כך עד שאי אפשר לזהות אותה.
  - כך פסק השו"ע.

אחד חתם לפני שקיימו

- רשב"א – במקום אחד השב לומר שאם עד אחד חתם לפני הקיום, אפשר שיקיימו מתחת חתימתו ואז השני יחתום
- למעשה הרשב"א, וגם הרא"ה פסקו שיש צורך שהעד הראשון יחתום שוב.
  - כך פסק השו"ע.

@אבן מלכה מקרא מרגלא

המנהג בימינו

עיקר המנהג

רבנו תם – בימיו נהגו לכתוב בשיטה אחרונה קיום מחיקות על דברים שכבר כתובים במקומות אחרים, ולכן לא באמת בונים על זה.

ר"י ורא"ש – התחילו לכתוב בכל השטרות "שריר וקיים" מפני שהיו צריכים לפעמים לתקן אחרי שסיימו את השטר. כמו כן, היו עדים שחתמו במרחק שתי שורות, וכדי למנוע זיוף היו כותבים את זה.

רא"ש וטור – אחרי שזה הפך לנורמה, חובה לכתוב בכל שטר את המשפט הזה, וגם אפשר ללמוד משיטה אחרונה שטר שזה לא כתוב בו – פסול, ואסור לעדים לחתום אם המשפט הזה לא קיים.

כך פסק השו"ע.

הש"ך ביאר שהמשפט הזה מקביל לחזרה על השטר. לכן, לכתחילה העדים לא יכולים לחתום מיד בסיום השטר כי חוששים שלא יצמידו ואז הוא יוסיף מה שירצה ואת המשפט, אבל אם בי"ד רואה שחתמו מיד – כשר חוץ משיטה אחרונה. אמנם מי שפוסל אם לא החזיר יפסול כאן.

מרדכי – יש מי שמכשיר שטר כזה אפילו אם עדים הרחיקו שתי שורות.

חזרה כפולה על "והכל שריר"

ב"ב קס, ב – בגט מקושר אסור לכתוב פעמיים את המשפט הזה. נחלקו האם בימינו זה מותר.

הרמב"ן – אין לפסול שטר פשוט כזה.

ר"י ברצלוני ורשב"א – אפשר לכתוב פעמיים, בתנאי שבשורה האחרונה יחזרו על תוכן השטר או נשארה שורה ריקה.

השו"ע פסק שאם כתב פעמיים את המשפט הזה – השטר כשר.

סמ"ע – רק כאשר יש שורה ריקה.

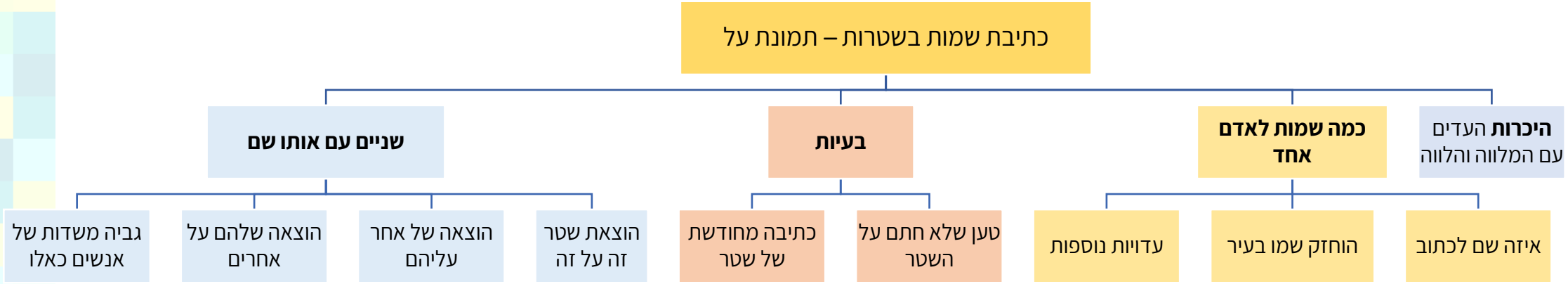
ש"ך – אין מחלוקת בין הראשונים, כי הרב ברצלוני הכשיר רק כאשר הפעם השניה לא בשיטה אחרונה. למעשה הוא נטה לפסול שטר כזה מדין לא פלוכ.

רא"ש וטור – שטר כזה פסול בגלל אפשרות זיוף.

@אבן מלכה מהדורת מיוחדת

סימן מט

קיום שטרות



@אגלה מלא מחברת מיכל

היכרות עם המלווה והלווה

ב"מ ד, ב – יש בעיה שהלווה יכתוב שטר שלא בנוכחות המלווה, שמא ההלוואה תתבצע לאחר זמן, השטר יגיע למלווה לפני כן והוא יטרוף מהלקוחות שלא כדין.

אם מתבצע קניין על החוב בשעת הכתיבה אז לא משנה, כי כבר אז שיעבד את עצמו. ואם לא התבצע קניין יש מחלוקת האם עצם חתימת העדים משעבדת אותם או לא.

להלכה נפסק שבשטר שיש קניין לא צריך את נוכחות המלווה כי שעבדו הנכסים מתבצע מיד.
בשטר ללא קניין צריך לכתוב במעמד שניהם כדי למנוע תקלות.

ב"ב קסז, ב – מותר לכתוב גט או שובר(קבלת הכתובה) למרות שהמלווה או האשה לא שם, ובתנאי שהעדים יכירו את הצדדים.

מה הדין בשטר חוב?

רמב"ם – גם בשאר שטרות יש צורך להכיר את שני הצדדים.

כך פסק **הסמ"ע**, והוסיף שאם המלווה נותן שובר יש חובה להכיר את שניהם כדי למנוע טעויות.

מ"מ – רק בגט ושובר צריך את זה כדי לא להפסיד את אחד הצדדים, אבל בשטר רגיל אין בעיה. הציע לבאר שהרמב"ם דרש זאת בשטר ללא קניין.

פסק **השו"ע** שרק בשטרות ללא קניין צריך שהסופר יכיר את שניהם.

בעל **העיטור** – הסופר לא צריך להכיר אף אחד מהצדדים, לא חוששים לתעוזה שלהם.

@אגלה מלה מוסרא מוסרא

אופן כתיבת השם

איזה שם לכתוב

גיטין לד, ב – בגט צריך לכתוב את השם המדויק כולל כל הכינויים.

ספר **התרומה** – בשטרות צריך לכתוב את השם העיקרי ולא את שם המשפחה, ואם כתב את השם הפחות מצוי זה גם בסדר.

כך פסקו **הטור והשו"ע**.

הוחזק שמו בעיר

נימוקי יוסף – אם הוחזק שמו בעיר במשך שלושים יום, אפשר להניח שזה שמו ולא חוששים ששינה.

כך פסקו הטור והשו"ע.

עדויות נוספות

קוראים לו ועונה

רמ"ה וטור – אם קוראים לו ועונה בשם זה, אפשר להשתמש בו באותו שם לחובתו.

כך פסק **השו"ע**.

עדות אשה וקרובים

ב"ב קסז, ב – היה שטר של אשה **שר' ירמיה** חתם עליו, ואז האשה טענה כלפיו שזה לא היא, והוא השיב שגם הוא חשב שזה לא היא, אבל אמרו לו שכן.

רא"ש ומ"מ – אפשר לסמוך על עדות אשה או קרובים כדי להעיד מה השם, מפני שזה דבר שעתיד להתגלות.

כך פסק **השו"ע**.

עדות ת"ח שטעה

אביי למד מהסיפור של ר' ירמיה שת"ח לא מדקדק בעדותו, ולכן יכול לשנות את עדותו.

רשב"ם – הדבר נכון לגבי עדות של נשים, שהוא לא מביט בהן.

ב"י בסימן כט – נטה לשיטת רשב"ם.

רי"ו – נראה שלא מדקדק בכל העדויות. **ב"י** בדעתו – גם הוא כיוון לעדות על נשים.

השו"ע פסק שלא מדקדק באופן כללי, ו**הרמ"א** (כט) תמה על הסתירה בדבריו.

ש"ך – השו"ע העתיק את לשון רי"ו, ולכן הכשיר בעדות על נשים בלבד.

סמ"ע – גם רשב"ם טען שלא מדקדק בכל העדויות, אולם בא לומר שלגבי אשה הוא לא צריך לבדוק למרות שיכול לעשות זאת בקלות (כגון שהיא לפניו), שלא כמו שאר עדויות.

@אבן מלכה מהדורא קמא

בעיות

טען שלא חתם על השטר

רמב"ם וספר **התרומה** – אם יוצא שטר והאדם טוען:
א. מישהו רימה וכתב את שמו, ומדובר באדם עם שם אחר.
ב. הוא לא חייב אליו אלא לאדם אחר.

בשני המקרים הללו הוא לא נאמן, כי עדים יודעים על מה הם חותמים.

כך פסק **השו"ע**, וסיים שזה בגלל שלא הוחזקו בעיר שניים כאלו, ומשמע שאם הוחזקו יהיה נאמן.

האחרונים הקשו לגבי האפשרות השניה שגם אם הוחזקו עדיין אפשר יב"ש יכול לגבות ממי שלווה ממנו.

סמ"ע – הנימוק של השו"ע הזה רלוונטי רק למקרה הראשון. לכן למקרה השני צריך עדים

ש"ך – מדובר שהשטר לא נמצא אצל המלווה, שאז אי אפשר לגבות מהם.

כתיבה מחודשת של השטר

כאשר היתה טעות

גיטין סג, ב – נחלקו אמוראים האם העדים יוכלו לחתום שוב

רב טען שזה לא אפשרי 'עדים עשו שליחותם' ואילו

רב נחמן טען שכן.

רא"ש וטור – עדים יכולים לחתום שוב אם טעו בנוסח השטר.
רא"ש – בדעיבד אם לא כתבו חדש, אבל כולם יודעים מה הטעות בישן – אפשר להשאיר ולהסביר.

השו"ע והרמ"א פסקו את דברי הרא"ש.

כאשר לא היתה טעות

רשב"א – רק גיטין אין לכתוב שוב, אבל שאר שטרות אפשר לכתוב שוב אם רוצים.

הרמ"א הביא תחילה את הר"ן, ואחר כך את הרשב"א.

ש"ך – אין מחלוקת, אלא הר"ן אסר לכתוב שטר מכר עם אחריות או הלוואה אלא אם טעו, ואילו הרשב"א עסק בשטר מכר ללא אחריות או מתנה.

ר"ן ונימוקי יוסף – רק אם עוד לא ניתן למלווה או לא עשו קניין כך שההתחייבות לא הסתיימה.

@אגלה מלכות מיכל

שניים עם אותו שם

הוצאת שטר זה על זה

יסוד הדין

ב"ב קעג, א – לדעת **המשנה** שני יוסף בן שמעון לא יכולים להוציא שטר זה על זה, מפני שלדעתה כותבים שטר בנוכחות הלווה לבדו, ואז יש חשש שיהפוך עצמו למלווה.

לדעת **הברייתא** כותבים בנוכחות שניהם ולכן אפשר שיוציאו זה על זה.

רשב"ם וטור – הנתבע יטען שהוא בעל השטר המקורי(המלווה)
כדי להסביר מדוע השטר אצל הלווה, יטען שאחרי הלווה פרע את השטר, הוא החזיר לו את השטר, הלווה הוציא כנגדו. בפשטות שייך בכל סוגי השטרות.

מ"מ ורשב"א – יש חשש שהלווה הפך את עצמו מראש למלווה (כמו הגמרא).
אמנם סייגו שזה שייך רק בשטרות עם קניין שכותבים רק בנוכחות המלווה, אבל בשטרות ללא קניין אין חשש.

השו"ע פסק לפי הטעם של הרשב"ם והטור, אבל כתב שזה שייך רק בשטר עם קניין כחילוק הרשב"א.

הרמ"א הקשה שדבריו סותרים.

תרצו האחרונים מדוע רק בשטר קניין אינו נאמן, ובשטר ללא קניין השטר פועל

סמ"ע - גם לדעת הרשב"ם החשש הזה שייך רק בשטר עם קניין, שהלווה כתב לבד ולכן יש לו אומץ לרמות, אחרת העדים יתפסוהו.

ש"ך – שטר <u>ללא קניין</u> המלווה לא יחזיר ללווה אחרי שפרע, מפני שיודע שניתן יהיה לגבות ממנו כנגדו – דפק את עצמו כשהחזיר ולא נזהר. אולם שטר <u>עם קניין</u> נתפס בעיניו כחלש (שהרי לא יכולים להוציא זה על זה) ולכן יש מציאות שהוא יחזיר ללווה.

גרים בעיירות שונות

רמב"ן – אם כתוב שהם בשתי עיירות שונות אפשר להוציא מזה על זה, אבל לא צריך בכל שטר לציין את מקום המגורים כי לא חוששים שמא יש במקום אחר עם שם דומה ויתחמק.

הרמ"א הזכיר תחילה את דעת הרי"ד ואחר כך את הרמב"ן, וכתב שכך נוהגים.

אולם אם כבר כתבו את שם העיר וטעו:

בית מאיר פסל שטר שטעו בו בשם העיר

שו"ת **רמ"א** התלבט בזה.

רי"ד – בשתי עיירות מוציאים ולכן חשוב לכתוב איפה כל צד גר, כדי שלא יטען שהוא מעיר אחרת.

האם לשיטתו חייבים לכתוב שם מקום?

ב"י – זה לא אומר שאם לא יכתבו את שם העיר בשטר ייפסל, וכך משמע מגמרא בכתובות.

דרישה וב"ח – אם לא כתב שם העיר השטר ייפסל.

תקנת אנשים כאלו

ב"ב קעב, א – ישלשו ויוסיפו עוד סימנים מזהים.

כך פסקו **הראשונים**

השו"ע פסק שיוסיפו שמשל סבא (שטר משולש) ואם גם דומה - חניכה, תארים או סימני זיהוי.

ב"מ ד, ב – יש בעיה שהלווה יכתוב שטר שלא בנוכחות המלווה, שמא ההלוואה תתבצע לאחר זמן, השטר יגיע למלווה לפני כן והוא יטרוף מהלקוחות שלא כדין.

אם מתבצע קניין על החוב בשעת הכתיבה אז לא משנה, כי כבר אז שיעבד את עצמו. ואם לא התבצע קניין נפסק ש צריך לכתוב במעמד שניהם כדי למנוע תקלות.

@אגלה מלכה מגיתא

הוצאה של אחר עליהם שטר – שהם חייבים לו

יסוד הדין

ב"ב קעב, א – אף אדם לא יכול להוציא שטר חוב עליהם, כי תמיד הלווה יטען שהשני חייב לו ולא הוא

רמב"ם, רא"ש וריב"ש – אם עדי השטר יעידו עליו שזה הלווה האמתי – אפשר להוציא, ואם עדים אחרים יעידו – ייחשב כמלווה בעל פה.

כך פסק **השו"ע**.

שער המשפט – אם המלווה תפס זה הועיל לו.

י"א במ"מ – בכל מקרה ייחשב כמלווה בעל פה בגלל שמהשטר עצמו אי אפשר להוכיח את הכוונה.

יש כינוי ליד השם

רשב"א איפשר סימן כשכותב נר"ו וכו':

אם כתוב "אני יוסף בן שמעון נ"ר" – זה לא סימן, מפני שהעדים לא מדקדקים

כ"פ הרמ"א

וכשכתוב "אני יוסף בן שמעון נ"ר" מהגמרא בכתובות עולה שזה מספיק לכאן, אבל לא ליוחסין.

אבל אם כתוב "אמר לנו יוסף בן שמעון נ"ר" אז הכוונה לזה שאביו חי.

רמ"א העתיק את דברי הרשב"א.

ש"ך – "אמר לנו יוסף בן שמעון שליט"א" זה לא סימן, כמו "דוד בן ישי מלך ישראל", שהכוונה לדוד.

ב"י טען שזה לא סימן טוב, כי אולי הכוונה לאדם עצמו.

כאשר לא היתה טעות

ב"ב קעג, א – אם נמצא אצל בעל השטר שני שטרות משולשים (בן>אבא>סבא) כאלו אבל שובר לא משולש – שטרות שניהם פרועים.

כך פסקו **הטור והשו"ע**.

אחד קטן

נימוקי יוסף – אם יב"ש אחד היה קטן בזמן כתיבת השטר, גובים מהגדול מפני שסומכים שהעדים חתמו כהוגן.

כך פסק **השו"ע**.

@אגלה מלכות מיכאל

הוצאה שלהם על אחרים

יסוד הדין

ב"ב קעב, ב – הם יכולים להוציא שטר חוב על אחרים, ולא חוששים לנפילה.

כך פסקו הראשונים והשו"ע.

ש"ך – יש מחלוקת ראשונים האם יב"ש אחד יכול לומר שקנה שטר מהשני, להלכה לא נאמן.

כשהשטר לא נמצא

נימוקי יוסף – כשאדם טוען שחייב לאחד מהם אבל אין להם שטר – אי אפשר לחייב אותו לשלם.

ד"מ – אם יתנו הרשאה זה לזה אחד יוכל לגבות.

כך פסק הרמ"א.

כשיש לאחד שובר

ב"ב קעג, א – אם אדם חייב לשני יוסף בן שמעון ומצא שובר אצלו שבו כתוב שיוסף בן שמעון מאשר שפרע לו את חובו.

כתבו הראשונים שאם יתנו הרשאה ניתן יהיה לגבות שטר אחד. ואם הלווה יטען שהשובר נועד לשתי החובות אבל הוא כתב אחד כדי לחסוך – טענתו תתקבל.

כך פסק השו"ע.

האם השטר והשובר משולשים?

כתב הרמ"ה שזה נכון דווקא כאשר השטרות והשוברים לא משולשים, אבל אם השטרות משולשים והשוברים לא, יש חשש שהלווה ומלווה אחד עושים קנוניא על המלוה השני, ולכן לא נאמנים. וכך הסכים הב"י.

כך פסק השו"ע.

טור – הם יכולים לגבות גם ללא שילוש, לא הבין מה הצורך בו.

כך פסק הש"ך.

גביה משדות של אנשים כאלו

בכורות מח, א – לדעת ר' ירמיה אם שני יב"ש קו שדה בשותפות ולאחד יש חוב אצל אחר, הוא יכול לגבות חצי שדה. לדעת רבא לא, מפני ששעבוד נכסים בנוי על דין ערב, ומהערב ניתן לגבות רק אם גובים מבעל הדין עצמו, וכאן אי אפשר.

כך פסק הטור, וכתב שלכן מי שערב ליב"ש אחד או שניים – אי אפשר לגבות ממנו.

כך פסק השו"ע.

@אבנר מלכה מרכז מנהיגות

שאלות מבחנים

מבחני הרבנות הראשית לישראל

סימן כו – אדר ב תשע"ד

שאלה ו. קידושין בלילה

באר דיון הלכתי המובא בפוסקים בתוקפם של קידושין בלילה! ומדוע בקידושין הנוהגים בימינו אין חוששים לנידון זה?

כז – אדר ב תשע"ד

שאלה ז. *נוסח הקידושין

'הרי את נשואתי' האם נחשב ללשון קידושין מועיל, ומדוע?

אדר ב תשע"ד

שאלה ה. *נישואין אזרחיים

אדם שנשוי עם אישה בנישואין אזרחיים, ועתה **תזר בתשובה** האם בת זוגתו נחשבת לאשת איש? נמק!

ניסן תשע"ח

5. לשונות הקידושין

באר תוקף לשון הקידושין במקרים הבאים:

ד. 'הרי את נשואתי'?

ה. אמר **למשודכת** שלו, 'הרי את מקודשת' ולא אמר 'לי'.

אדר תשע"ח

1. קידושין

א. האם אפשר לקדש אשה בעל כרחה ומדוע?

ב. כשקידש אשה על תנאי, וכשבא לקיים את התנאי **היא** מסרבת, האם יכול לקיים את התנאי בעל כרחה?

ג. אשה שיש לה גבס או כפפה על ידה, האם צריכה להורידה בזמן קבלת הטבעת ?

ד. באיזה סוג קידושין נחלקו הפוסקים בתוקפם כשנעשו בלילה ומה טעם השוללים קידושין הללו?

תשרי תשע"ח

1. קידושין

א. האם אפשר לקדש אשה בעל כרחה ומדוע?

ב. כשקידש אשה על תנאי, וכשבא לקיים את התנאי **היא** מסרבת, האם יכול לקיים את התנאי בעל כרחה?

ג. אשה שיש לה גבס או כפפה על ידה, האם צריכה להורידה בזמן קבלת הטבעת ?

ד. באיזה סוג קידושין נחלקו הפוסקים בתוקפם כשנעשו בלילה ומה טעם השוללים קידושין הללו?

אב תשע"ח

1. קידושין ע"י הכלה

א. כלה תחת החופה, שמסרה בשתיקה טבעת לחתנה, האם נחשוש לקידושין במקרה שהחתן נחשב לאדם חשוב?

ב. הגדר מיהו אדם חשוב לעניין זה?

תשרי תשע"ח

4. לשונות הקידושין

א. **עולה חדש שקידש אשה ישראלית בשפת האם שלו בתרגום מלשונות הוודאיים שהם נוסח של קידושין או בלשונות המסופקים**, מה הדין: 1. כאשר האשה אומרת שלא הבינה. 2. כשהעדים אינם יודעים אם היא הבינה או לא, והיא טוענת שכן הבינה – כשנשאלה על כך מיד לאחר מעשה הקידושין, או אחרי שבוע.

ב. דיבר הבעל עם האשה על עסקי קידושין באופן שהוי קידושין, כגון היכן יגורו כשינשאו והיכן לפתוח חשבון בנק משותף וכדו', והיא קבלה ממנו טבעת, וחשבה לשם קידושין, והבעל טוען שכלל לא התכוון לכך, מה הדין?

כט – אדר ב תשע"ד (ראה ב"ש א; ח"מ יא וב"ש יב)

שאלה ח. *תנאי כפול בקידושין

המקדש אישה בתנאי האם צריך לכפול תנאו? פרט ונמק!

תשרי תשע"ו

שאלה ג. *קידושין על מנת להחזיר:

"הרי את מקודשת לי בטבעת זו על מנת שתחזירי אותה לי"- האם מקודשת ומדוע? פרט!

תשרי תשע"ו

שאלה ו. תחליף לטבעת ולכתובה:

כיצד ינהג מסדר קידושין כשבשעת החופה התברר:

א. שהחתן שכח את טבעת הנישואים בבית?

ב. התקלקלה הכתובה ואי אפשר להשיג אחרת?

ניסן תשע"ו

שאלה ה. **סוגי הקידושין**

באלו מקרים יחולו הקידושין מדין:

א. ערב.

ב. עבד כנעני.

ג. עבד כנעני וערב.

לד – אדר ב תשע"ד

שאלה ט. ברכת האירוסין

ברכת האירוסין האם תקנוה בקידושי קטן? נמק!

אב תשע"ח

2. קידושין

א. קידש אשה תחת החופה ואמר לה הרי את מקודשת לי באלפיים דולר ונתן לה בנתיים עשר דולר, האם היא מקודשת?

ב. בציור הנ"ל ואמר לה הרי וכו' באלפיים דולר אלו ומסר לה חבילה או שהתחיל לספור לה, וחסר שטר אחד, האם מקודשת מיד, והאם צריך שיקבל עליו את השטר החסר כחוב ?

ג. האם יכולה לחזור בה עד לאחר מסירת השטר האחרון?

ד. ומה הדין כשלא חזרה, ומחלה לו, או ששתקה?

ה. ומה הדין כשהסכימה אך הבעל רוצה לחזור בו בטענה שעדיין לא הושלמו הקידושין?

אב תשע"ה

שאלה ח. ברכת הקידושין

א. האם מותר לברך את ברכת האירוסין לאחר האירוסין. [באר]

ב. שכח ולא בירכו בשעת האירוסין, האם רשאי לברכה בשעת הנישואין **ובשם ומלכות?**

תשרי תשע"ו

שאלה ד. ברכת האירוסין:

באר השיטות השונות בדקדוק ונוסח ברכת האירוסין.

ניסן תשע"ט

7. המקדש בכוס משקה, ולא היה במשקה שווי פרוטה. באר באלו מקרים מקודשת? פרט ונמק!

מב – אב תשע"ה

שאלה ט. עד אחד בדבר שבערווה

אמרה תחלה: קדשיני, וזרק קדושין לתוך חיקה ואמר לה: הרי את מקודשת לי, וניערה בגדיה תוך כדי דיבור להשליך ממנה הקדושין, **ואומרת** שלא כיוונה מתחלה רק לשחוק בעלמא, **מקודשת.**

האם ניתן להוכיח מדין זה שעד אחד לא נאמן בדבר שבערווה? באר את שיטות הראשונים בדין זה: פתש מג סק ב

אב תשע"ה

שאלה ט. קידושין בכפיה

ברמ"א סימן מב, פסק בשם **הגהת מרדכי**: - "לקח יד האשה בחזקה שלא ברצונה וקידש, והיא לא זרקה הקדושין, **הוי מקודשת**". ובסי' כח פסק בשם **הרמ"ה**: - "זרק לה הקידושין **לא הוי קידושין**". ומשמע אפילו לא ניערה הקדושין.

כתוב **ב' תירוצים** שהובאו בנו"כ ביישוב סתירה זו!

ניסן תשע"ז

11.ספק אשת איש

עובר לטקס הקידושין, הגיע אדם, הטוען בתוקף כי הכלה המיועדת הינה אשתו כדת וכדין, ומבקש לעצור מיידית את טכס הקידושין. לראיה, מציג הלה כתובה חתומה ע"י שני עדים כשרים, וכן טוען שברגעים הקרובים, יגיעו למקום ב' עדים שיעידו כדבריו. האם על מסדר הקידושין לעצור את טכס הקידושין עד לבירור העניין?

תשרי תשע"ח

1. קידושין

א. האם אפשר לקדש אשה בעל כרחה ומדוע?

ב. כשקידש אשה על תנאי, וכשבא לקיים את התנאי היא מסרבת, האם יכול לקיים את התנאי בעל כרחה?

ג. אשה שיש לה גבס או כפפה על ידה, האם צריכה להורידה בזמן קבלת הטבעת?

ד. באיזה סוג קידושין נחלקו הפוסקים בתוקפם כשנעשו בלילה ומה טעם השוללים קידושין הללו?

ניסן תשע"ט

3. בשו"ע אבהע"ז סי' מב' פסק הרמ"א: - 'קידש לפני שנים, והאחד מהם קרוב, הוי כמקדש לפני עד אחד'. האם ניתן להסיק מכך שעדות שבטלה מקצתה בטלה כולה אף בפסול קורבה? [באר ג' הסברים בנו"כ שביארו הלכה זו]